

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3788/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห สถาปัตย์ ก่อสร้าง
ยะลา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

กรณีที่ศาลจะสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีเสร็จลง ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนได้แต่คำร้องของจำเลยทั้งสองมิได้กล่าวอ้างเลยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตินี้ดังกล่าว เพียงแต่กล่าวอ้างว่าโจทก์กับบุคคลภายนอก ร่วมกันเข้าสู่วราดาโดยไม่สุจริต สมคบกันกดราคาซื้อ ซึ่งมีได้เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์นำ
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ในการขาย
ทอดตลาดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2535 ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายที่ดินตามรายการ
ที่ 1 และที่ 2 โฉนดเลขที่ 2685 และโฉนดเลขที่ 631, 3048 พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่
โจทก์ผู้ชำระราคาและเป็นผู้ชำระราคาสูงสุด

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดว่าการชำระราคาไม่สุจริต มี
พฤติการณ์ที่ส่อ ให้เห็นว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเป็นการสมรู้กันกด
ราคาซื้อ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่า กรณีไม่มีเหตุที่จะให้ยกเลิกการขายทอดตลาด
ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในเบื้องต้นว่า จำเลยทั้งสองมีสิทธิร้องขอให้
ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ขายไปแล้วหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวเห็น
ว่า ตามคำร้องของจำเลยทั้งสองมีความประสงค์ขอให้ยกเลิกกระบวนการบังคับ
คดี คือ การขายทอดตลาดที่ได้ขายไปแล้ว โดยอ้างว่าโจทก์กับพวกร่วมกันชำระราคา
โดยไม่สุจริตสมรู้กันกดราคา ซึ่งเท่ากับประสงค์จะให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา 296วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการบังคับคดี
ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูก
หนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีบุคคลดังกล่าวจึงมี
สิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีเสร็จลงขอให้งดการบังคับ
คดีไว้ก่อนได้ แต่ตามคำร้องของจำเลยทั้งสองมิได้กล่าวอ้างเลยว่า เจ้าพนักงานบังคับ
คดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษา
หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ประการใด เพียงแต่อ้างว่า
โจทก์กับนายโกวิท แซ่เบ๊ ซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างโจทก์และนายสถาพรกาญจนบุศย์ บุตร
ชายของทนายความโจทก์ร่วมกันเข้าสู่ราคาโดยไม่สุจริต สมคบกันกดราคาซื้อ เพราะ
บุคคลเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องต่อกัน ซึ่งมีได้เป็นการกระทำ
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของ
จำเลยทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ